

1500007-72.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... definitivas anteriores por crime de tráfico de drogas, cf. certidão de fls. 26/26, estando ainda dentro do período depurador), contudo, diante da confissão espontânea, compenso parcialmente as circunstâncias e aumento a pena em apenas 1/6. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas, nem causa de aumento ou diminuição.

Pena final em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500007-72.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500007-72.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2000181/2022 - DEL.POL.BARUERI, 22221124 - DEL.POL.BARUERI, 03/2022 - DEL.POL.BARUERI, 2000181 - DEL.POL.BARUERI, 3/22/401 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMARILDO SARAIVA DOS SANTOS JÚNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos.

AMARILDO SARAIVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 03h20min, na Rua Karina, número 20, bairro Parque dos Camargos, nesta cidade e Comarca de Barueri-SP, o acusado conduzia, em proveito próprio, a motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 FAN KS, placa EQR3F73 (na ocasião, desprovida da placa), que sabia ser produto de crime. A denúncia foi recebida (fls. 70).

O réu, devidamente citado (fls. 91), apresentou defesa preliminar (fls. 98/101). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 102/104) e designada audiência una de instrução, debates e julgamento. Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, e, ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletins de ocorrência (fls. 03/05 RDO- 534353/2021); auto de exibição/apreensão (fls. 06); laudo pericial (81/85), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na delegacia (fls. 07), negou os fatos a ele imputados. Disse que na data dos fatos emprestou a moto de pessoa que ele não identificou precisamente às autoridades (apenas disse que a motocicleta seria de um indivíduo de prenome Maicon, que ele não tinha como localizar e cujo local de residência ele não sabia especificar). Alegou ter demorado a parar o motociclo, durante abordagem dos policiais, por motivo de nervoso. Disse que a motocicleta estava sem placa, mas desconhecia ser produto de crime.

Em Juízo, confessou a imputação, afirmando que sabia que a motocicleta era produto de crime.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTCrim 6/63).

As testemunhas, Everton Bernardo da Silva e Miler Lemos da Silva, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que na data dos fatos visualizaram um indivíduo pilotando uma motocicleta, sem placas, o qual desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga por diversas vias de Barueri. Ato contínuo, dispensou a motocicleta e tentou correr, sem êxito. Realizadas pesquisas no sistema, descobriu-se tratar-se de motocicleta produto de crime de furto, ocorrido em 25 de março de 2021, pertencente a Jefferson da Silva Rocha, que foi subtraída em via pública, conforme relatado no Boletim de Ocorrência n. 534353/2021, registrado por meio da Delegacia Eletrônica.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Assim, nada há nos autos que possa macular a acusação.

O réu foi surpreendido conduzindo motocicleta, sem as placas, comprovou-se se tratar de objeto de produto de crime anterior.

É evidente e notório que o réu sabia da origem espúria do objeto, tanto pela ausência de qualquer documento relacionado ao veículo, como pela confissão do réu. Ademais, o acusado, ao se deparar com as viaturas policiais, desobedeceu ordem de parada, empreendendo fuga em alta velocidade, tudo comprovando que sabia da origem espúria do bem.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA - ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM

FLAGRANTE - CONFIGURAÇÃO - OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DO BEM EM PODER DO AGENTE GERA A PRESUNÇÃO DE AUTORIA - APENAMENTOS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MITIGAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO - MANUTENÇÃO - ADEQUAÇÃO PARA A HIPÓTESE EM TELA - REINCIDÊNCIA - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ-SP, Apelação n. 0004072-80.2015.8.26.0462, rel. Des. Alberto Anderson Filho, 9ª Câmara Criminal Extraordinária, DJ 17/02/2017). Portanto, plenamente consumado e comprovado o delito, passo, pois, à dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena base para o delito em questão em 01 (um) ano de reclusão, sem maiores motivos para exasperação.

Na segunda fase, a pena seria aumentada em 1/3, uma vez tratar-se de réu multireincidente (possui duas condenações definitivas anteriores por crime de tráfico de drogas, cf. certidão de fls. 26/26, estando ainda dentro do período depurador), contudo, diante da confissão espontânea, compenso parcialmente as circunstâncias e aumento a pena em apenas 1/6.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas, nem causa de aumento ou diminuição.

Pena final em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

A pena de multa, utilizando-se do mesmo critério, fica fixada em 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de informações a respeito da situação financeira do réu, que permita a exasperação.

Em razão de se tratar de acusado multireincidente, o qual estava em cumprimento de pena quando praticou novo crime, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento de pena, o único suficiente para prevenção e repressão do delito.

Não é possível, ademais, a aplicação do artigo 387, §2º do CPP, por não haver nos autos informações acerca do comportamento carcerário do acusado e do cumprimento total das penas anteriores.

Pelo exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu AMARILDO SARAIVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Diante do regime imposto na sentença, mantenho a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Recomende-o na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA